ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2024 г. № 38-7

О внесении изменений в постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 7 августа 2023 г. № 61-1 «О реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий, а также утративших имущество первой необходимости в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики»

Руководствуясь статьями 72, 73 Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 15 Закона Донецкой Народной Республики от 29 сентября 2023 года № 1-РЗ «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в преамбулу постановления Правительства Донецкой Народной Республики от 7 августа 2023 г. № 61-1 «О реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий, а также утративших имущество первой необходимости в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики» заменив слова «Правилами предоставления в 2023-2025 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий, а также утративших имущество первой необходимости в результате боевых действий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2023 года № 1187,» словами «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,

Запорожской области и Херсонской области на реализацию мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий, а также утративших имущество первой необходимости в результате боевых действий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 года № 2255 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Восстановление и социальное экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»,».

2. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении гражданам, индивидуальные жилые дома которых утрачены в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, мер социальной поддержки на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, утвержденное постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 7 августа 2023 г. № 61-1 (далее - Положение 1):

2.1. Пункт 5 Положения 1 изложить в новой редакции:

«5. Финансовое обеспечение расходных обязательств на предоставление гражданам мер социальной поддержки осуществляется за счет средств, полученных в форме субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, и средств бюджета Донецкой Народной Республики.»;

2.2. В пункте 24 Положения 1 цифры «35000» заменить цифрами «45000»;

2.3. В пункте 29 Положения 1:

2.3.1. Слова «иного межбюджетного трансферта» заменить словом «субсидии»;

2.3.2. Слова «в полном объеме» исключить.

3. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении гражданам, индивидуальные жилые дома которых повреждены в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, мер социальной поддержки на восстановление поврежденного индивидуального жилого дома, утвержденное постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 7 августа 2023 г. № 61-1 (далее – Положение 2):

3.1. Пункт 5 Положения 2 изложить в новой редакции:

«5. Финансовое обеспечение расходных обязательств на предоставление гражданам мер социальной поддержки осуществляется за счет средств, полученных в форме субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, и средств бюджета Донецкой Народной Республики.»;

3.2. Пункт 8.1 Положения 2 признать утратившим силу;

3.3. Подпункт 10 пункта 13 Положения 2 признать утратившим силу;

3.4. Абзац второй пункта 24 Положения 2 изложить в новой редакции:

«Размер выплаты (руб.) = общая площадь поврежденного жилого дома/доли общей площади поврежденного жилого дома ($м^2$) * (% повреждений, установленный по итогам обследования жилого дома)/(50%) * 10000.»;

3.5. В пункте 29 Положения 2:

3.5.1. Слова «иного межбюджетного трансферта» заменить словом «субсидии»;

3.5.2. Слова «в полном объеме» исключить;

3.6. Пункт 38 Положения 2 признать утратившим силу;

3.7. Пункт 4 раздела III приложения 1 к Положению 2 признать утратившим силу.

4. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки за утраченное имущество первой необходимости гражданам, пострадавшим в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, утвержденное постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 7 августа 2023 г. № 61-1 (далее – Положение 3):

4.1. Пункт 1.1.3 Положения 3 изложить в новой редакции:

«1.1.3. Финансовое обеспечение расходных обязательств на предоставление гражданам мер социальной поддержки осуществляется за счет средств, полученных в форме субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, и средств бюджета Донецкой Народной Республики.»;

4.2. В пункте 2.2 Положения 3 слова «до его утраты или повреждения» исключить;

4.3. В пункте 3.1 Положения 3:

4.3.1. Слова «иного межбюджетного трансферта» заменить словом «субсидии»;

4.3.2. Слова «в полном объеме» исключить.

5. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении гражданам мер социальной поддержки за утраченное или поврежденное жилое помещение в многоквартирном доме в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, утвержденное постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 7 августа 2023 г. № 61-1 (далее – Положение 4):

5.1. Подпункт 1.1.3 пункта 1.1 Положения 4 изложить в новой редакции:

«1.1.3. Финансовое обеспечение расходных обязательств на предоставление гражданам мер социальной поддержки осуществляется за счет средств, полученных в форме субсидии из федерального бюджета Российской Федерации, и средств бюджета Донецкой Народной Республики.»;

5.2. В подпункте 1.6.1 пункта 1.6 Положения 4 цифры «35000» заменить цифрами «45000»;

5.3. В подпункте 1.6.2 пункта 1.6 Положения 4:

5.3.1. Абзац второй изложить в новой редакции:

«Размер выплаты (руб.) = общая площадь поврежденного жилого помещения/доли общей площади поврежденного жилого помещения ($м^2$) * (% повреждений, установленный по итогам обследования жилого помещения)/(50%) * 10000.»;

5.3.2. В абзаце третьем цифры «7000» заменить цифрами «10000»;

5.4. В абзаце шестнадцатом подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Положения 4 после слова «организацией» дополнить словами «(при наличии)»;

5.5. В пункте 4.1 Положения 4:

5.5.1. Слова «иного межбюджетного трансферта» заменить словом «субсидии»;

5.5.2. Слова «в полном объеме» исключить;

5.5.3. Дополнить подпунктом 4.1.1 следующего содержания:

«4.1.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных для предоставления мер социальной поддержки, является Исполнительный орган.»;

5.6. В первом абзаце в приложении 1 к Положению 4 слова «/предоставления жилого помещения в многоквартирном доме из жилищного фонда Донецкой Народной Республики - указать нужное» исключить.

6. Внести следующие изменения в Типовое положение работы Комиссии по установлению причиненного ущерба жилым помещениям в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, утвержденное постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 7 августа 2023 г. № 61-1 (далее – Положение 5):

6.1. Пункт 3 Положения 5 признать утратившим силу;

6.2. Пункт 4 Положения 5 изложить в новой редакции:

«Численный состав Комиссии составляет не менее 5 членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается правовым актом соответствующей администрации районов, районов в городах, городов Донецкой Народной Республики (далее – местные администрации). Комиссия считается сформированной со дня утверждения её персонального состава.

В состав Комиссии по согласованию включаются представители органов публичной власти, предприятий, организаций, осуществляющие деятельность в пределах соответствующей административно-территориальной единицы либо представители общественности и сотрудники местной администрации, осуществляющих функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства, социальной защиты населения.»;

6.3. Абзац второй пункта 5 Положения 5 признать утратившим силу;

6.4. В пункте 6 Положения 5 слова «распоряжение главы местной администрации» заменить словами «правовой акт местной администрации»;

6.5. В пункте 15 Положения 5 слово «органов» заменить словом «организаций».

7. Органам социальной защиты населения Донецкой Народной Республики, в отношении граждан которым Комиссиями по установлению причиненного ущерба жилым помещениям в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики (далее – Комиссии) в соответствии с постановлением Правительства Донецкой Народной

Республики от 7 августа 2023 г. № 61-1 «О реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий, а также утративших имущество первой необходимости в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики» приняты решения о назначении мер социальной поддержки за утраченное или поврежденное жилье, и которым на дату вступления в силу настоящего постановления не предоставлены меры социальной поддержки, в беззаявительном порядке осуществить перерасчет исходя из установленной Комиссиями общей площади (доли общей площади) утраченного или поврежденного жилого помещения в соответствии с размерами, установленными настоящим Постановлением, до 1 июня 2024 года.

8. Мера социальной поддержки за утраченное жилое помещение в виде жилого помещения из жилищного фонда Донецкой Народной Республики (далее – компенсационное жилое помещение), предусмотренная Положением 4, с даты вступления в силу настоящего постановления не предоставляется.

По заявлениям, поданным в соответствии с Положением 4 до вступления в силу настоящего постановления, компенсационные жилые помещения предоставляются в соответствии с разделом III Положения 4.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2.3 пункта 2, подпункта 3.5 пункта 3, подпункта 4.3 пункта 4, подпункта 5.5 пункта 5 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 января 2024 года.

Председатель Правительства **Е.А. Солнцев**